

1501303-77.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... que o réu estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas, configurando motivos para não incidir o redutor.

Portanto, torno definitiva a pena em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão da gravidade concreta do crime (tráfico de drogas envolvendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501303-77.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501303-77.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO NASCIMENTO DIAS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

LEANDRO NASCIMENTO DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 13 de setembro de 2021, por volta das 17h20, em um matagal situado na Rua Avenida Rafael Manarelli, Jardim São José, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 35,07 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 56 porções), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, e 252,30 gramas de tetrahydrocannabinol (distribuídos em 223 porções), substância entorpecente conhecida por maconha, conforme laudos de constatação prévia (fls. 21 e 22) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 68/70 e 85/87).

Narra denúncia:

"Consta dos autos que, na data dos fatos, durante diligências, no Bairro São José, os policiais avistaram Leandro agachado em um matagal e, logo em seguida, ele saiu deste local em uma bicicleta.

Diante disso, os policiais abordaram Leandro a cerca de dez metros do matagal e, durante revista pessoal, apreenderam 1 pino azul com cocaína, em seu poder.

Durante a abordagem, um dos policiais foi até o referido matagal e encontrou um

saco plástico contendo 55 pinos com cocaína, também na cor azul, e 5 porções de maconha, que estavam embaixo de uma pedra.

Em seguida, os policiais indagaram Leandro a respeito da existência de mais drogas e, diante da resposta positiva dada informalmente, foram até a residência dele, situada na Avenida Água Funda, 959, Beatriz, nesta cidade.

Lá chegando, os policiais encontraram embaixo de uma cama box uma sacola com 218 porções de maconha.

Diante disso, Leandro foi preso em flagrante delito."

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante.

Através da decisão de fls. 42/44 foi concedida liberdade provisória ao réu.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 116) e apresentou defesa prévia (fls.120/121).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes (fls. 189). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 188).

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais e requereu a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/05, com fixação de regime inicial aberto e substituição da carcerária por penas restritivas de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudos de constatação prévia (fls. 21 e 22) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 68/70 e 85/87).

A autoria também ficou provada.

Ouvido em juízo, o policial civil Daniel Rodrigo Martins Da Silva relatou que no dia 13 de setembro de 2021 estava em patrulhamento pelo bairro São José, na Rua Rafael Manarelli, quando avistou um homem agachado em um matagal. Tal homem não visualizou a viatura. Alguns momentos depois, o homem pegou sua bicicleta e saiu do local. Realizada a abordagem pelos policiais, o homem foi identificado como sendo o réu Leandro. Feita revista pessoal, com ele foi localizado um aparelho celular e um microtubo de cor azul contendo cocaína. O policial civil Alexandre, então, foi até o local onde o réu havia sido visto mexendo (dentro do matagal) e no referido local foi localizada uma sacola contendo 55 microtubos com cocaína, além de 05 porções de maconha. Indagado, o réu assumiu que estava traficando, alegando que aquele seria o primeiro dia de comercialização de drogas. Indagado se teria algo de ilícito em sua residência, o réu afirmou que tinha um pouco de maconha para seu consumo pessoal. Os policiais, então, foram até a residência do réu, situada na Avenida Água Funda, bairro Beatriz, e embaixo da cama foi localizada outra sacola contendo 218 porções de maconha e um simulacro de pistola. Foi dada voz de prisão ao réu, sendo ele encaminhado à Delegacia de Polícia. A testemunha contou que não conhecia o réu.

Interrogado em juízo, o réu Leandro Nascimento Dias confessou que, na data dos fatos, estava comercializando entorpecente havia dois dias. No primeiro dia de traficância, foi ao local, juntamente com um outro rapaz, somente para ver como funcionava tal comércio, mas não teve contato direto com a droga. Já no segundo dia de traficância pegou certa quantidade para venda, mas não conseguiu vender.

Escondeu a droga e retirou o microtubo com cocaína para deixar em seu bolso e foi abordado pelos policiais. Informou aos policiais que havia mais drogas em sua residência, local onde foi apreendido o restante do entorpecente. Trabalha como piscineiro e estava passando por dificuldades por conta da pandemia. Passou a traficar, pois seu filho estava para nascer. Está arrependido. Está preso em razão de outro processo, no qual foi surpreendido com droga.

Desse modo, considerando a confissão do réu e o depoimento da testemunha, ficou provado que o acusado tinha em depósito expressiva quantidade de maconha (252,30

gramas, em 223 porções) e de cocaína (35,07 gramas, em 56 porções), entorpecentes destinados ao comércio ilícito.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, pela variedade e quantidade de droga de alto poder destrutivo (223 porções de maconha, totalizando 252,30 gramas, e 56 porções, totalizando 35,07 gramas), que poderia atingir e causar males para muitas pessoas, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu possui a atenuante da confissão, razão pela qual torno a pena ao mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena nem causas de diminuição.

Anoto não ser possível aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque, aproximadamente um mês após ser colocado em liberdade provisória nestes autos, o réu voltou a ser preso em flagrante em razão da prática de crime de tráfico de drogas, (processo 1501422-38.2021.8.26.0603 - fls. 133/134), estando, inclusive, preso preventivamente em razão de tais fatos.

Além disso, o réu tinha em depósito considerável quantidade de drogas de alto poder destrutivo (maconha e cocaína). Tais fatos demonstram que o réu estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas, configurando motivos para não incidir o redutor.

Portanto, torno definitiva a pena em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão da gravidade concreta do crime (tráfico de drogas envolvendo 223 porções de maconha, totalizando 252,30 gramas, e 56 porções, totalizando 35,07 gramas).

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a ação penal para condenar o réu LEANDRO NASCIMENTO DIAS, qualificado nos autos, ao cumprimento de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade, considerando que já se encontra em liberdade provisória nestes autos.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 07 de setembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA